

राष्ट्रिय_सेवा_दल_ऐन_२०२७

English title: National Seva Dal Act, 1970

राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२७ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०२७ सालको ऐन नं. १० । राष्ट्रिय सेवा दलको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का छात्रछात्राहरूमा देश गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बफादारीको भावना अझ बढी जागृत गराई राष्ट्रिय सेवा भाव विकसित गरी योग्य र अनुशासित नागरिक बनाउन र उनीहरूमा नेतृत्वको क्षमता बढाउन सैनिक तालीम दनि वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “सेवा दल” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको राष्ट्रिय सेवा दल सम्झनु पर्छ । (ख) “वशिवदियालय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा स्थापित भएको वशिवदियालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वशिवदियालयसँग सम्बद्ध महाविद्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ग) “विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको माध्यमिक स्तरको शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “युनिट” भन्नाले सेवा दलका गणदेखि पतिसम्मलाई जनाउँछ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सेवा दलको गठन र विघटन: (१) नेपाल सरकारले एक सेवा दलको गठन गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले तोकिएको जिल्लाहरूमा आवश्यकतानुसार सेवा दलको एक वा एकभन्दा बढी युनिट गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत गठन गरिने सेवा दलको युनिटमा वशिवदियालय वा विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लइनेछ । (४) नेपाल सरकारले उपदफा (२) अन्तर्गत गठन गरिएको कुनै पनि युनिटलाई भङ्ग गर्न वा पुनः गठन गर्न सक्नेछ । ४. सेवा दलको विभाजन: सेवा दलमा नमिन डभिजिनहरू हुनेछन्:- । (क) सनियर डभिजिन, र । (ख) जुनियर डभिजिन । ५. भर्ना: तोकिएको योग्यता पुगेका वशिवदियालयका विद्यार्थीले सेवा दलको सनियर डभिजिनमा र विद्यालयका विद्यार्थीले सेवा दलको जुनियर डभिजिनमा भर्ना हुन सक्नेछ । ६. सेवा दलबाट हट्ने: देहायको अवस्थामा सेवा दलमा भर्ना भएको व्यक्तिलाई सेवा दलबाट हट्नेछ:- । (क) नश्वति अवधिको लागि भर्ना गरिएकोमा सो अवधि समाप्त भएमा, वा । (ख) वशिवदियालय वा विद्यालयको विद्यार्थी नरहेमा, वा । (ग) तोकिए बमोजिम हटाइएमा । ७. अधिकृतहरूको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले सेवा दल वा सेवा दलको कुनै युनिटको लागि कुनै वशिवदियालय वा विद्यालयका कर्मचारीलाई वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई अधिकृतमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्ति भएका अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. सैनिक सेवाको लागि बाध्यता नहुने: यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई सेवा दलमा भर्ना भएको कारणले मात्र सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य गराइने छैन । तर, त्यस्तो व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको काम कर्तव्य गर्नुपर्नेछ । ९. जरबिना: यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको कुनै व्यक्तिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम असुल उपर गर्ने गरी बढीमा रु. १०० । — एक सयसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । १०. सल्लाहकार समिति: नेपाल सरकारले सेवा दलको प्रशासन र संगठन सम्बन्धी नीति विषयमा सल्लाह दनि तोकिए बमोजिमको एक सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ । ११. मान्यता दनि: यो ऐन जारी हुँदाको बखत गठन भैरहेको राष्ट्रिय सेवा दल यसै ऐन अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ । १२. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ती नयिमहरूमा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सक्नेछ:- । (क) युनिटमा भर्ना हुने व्यक्तिको योग्यता, । (ख) युनिटमा भर्ना गर्ने तरिका, भर्ना शर्त र भर्ना अवधि, । (ग) युनिटमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, । (घ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई प्रारम्भिक र आवधिक सैनिक तालीम दनि, । (ङ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिको सैनिक तालीम अवधिमा पालना गर्नुपर्ने सैनिक वा अन्य कर्तव्य, । (च) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिले साधारणतः पालन गर्नुपर्ने अनुशासन, । (छ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिले गर्नुपर्ने सार्वजनिक काम र कर्तव्य, । (ज) प्रमाण-पत्र वा परिचय पत्रको व्यवस्था, । (झ) यस ऐनको दफा ७ अन्तर्गत नियुक्ति गरिएका अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक भत्ता, । (ञ) यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई हटाउने, । (ट) यो ऐन बमोजिम लागेको जरीबाना असुल उपर गर्ने, । (ठ) यस ऐन अन्तर्गत गठन गरिने सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, । (ड) यस ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा तोकनु पर्ने अन्य कुराहरू, । (ढ) तोकिए बमोजिमको सुविधा सेवा दलका छात्र छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने ।